

數位品牌服務合作協議書

DIGITAL BRAND SERVICE AGREEMENT

立約甲方（客戶）
三根手指頭 生活服務整合

立約乙方（服務方）
3Q 貢丸 · 台灣在地品牌孵化所

簽訂日期：中華民國 年 月 日

前言

立約甲方 三根手指頭 生活服務整合（以下簡稱「甲方」）與立約乙方 3Q 貢丸 · 台灣在地品牌孵化所（以下簡稱「乙方」，甲乙雙方合稱「雙方」、個別稱「一方」），就甲方品牌之數位整合與線上經營服務事宜，本於平等互信、誠實信用及誠實負責之原則，協議訂立本合作協議書（以下簡稱「本協議」），雙方同意共同遵守下列條款：

第 1 條 定義

除本協議另有約定外，下列名詞定義如下：

- 「本服務」：指乙方依本協議及附件一所提供之數位品牌整合與線上經營服務之全部。
- 「交付物」：指乙方依本服務所製作、設定、建置或交付予甲方之網站、頁面、文件、帳號架構及其他成果。
- 「服務期間」：指第 3 條所定之合作存續期間。
- 「機密資訊」：指一方因履行本協議而知悉他方之營業、技術、客戶、財務及其他非公開資訊。
- 「個人資料」：指依個人資料保護法所稱，得直接或間接識別特定自然人之資料。
- 「附件」：指附件一「服務項目明細表」，為本協議不可分割之一部分，與本協議具同等效力。

第 2 條 合作標的

乙方為甲方提供數位品牌整合服務，內容包含官方網站、搜尋曝光（Google 商家）、社群帳號架構規劃、線上預約與團購系統、品牌頻道建立，以及合約期間之持續運營陪跑等服務（詳如附件一「服務項目明細表」）。

第 3 條 服務期間

- 本協議服務期間為 12 個月，自雙方簽署本協議之日起算。
- 服務期間屆滿前 30 日，雙方得協商續約事宜；未另行書面續約者，本協議於期滿之日終止，乙方不負繼續提供服務之義務。

第 4 條 服務範圍與交付時程

- 乙方依附件一所列項目提供服務，並依下列階段交付：
 - （一）已完成：甲方整合官網（sanfinger.pages.dev）。
 - （二）簽約後 30 日內：自訂網域、Google 商家（高雄版與台中版）、LINE 圖文選單、線上預約系統、團購展示頁。
 - （三）簽約後 14 日內：社群標籤架構規劃文件、演算法說明文件、FB 品牌頁建立。
 - （四）合約期間持續執行：每月社群流量導流顧問、每季官網內容更新、技術維護。

- 二、各階段交付完成後，乙方通知甲方確認；甲方應於收到通知後 7 日內確認，逾期末以書面表示具體異議者，視為確認完成。
- 三、上開交付時程之起算，以甲方依第 7 條提供完整資料、素材及帳號權限之日為準；因甲方遲延提供致影響交付者，相關時程順延。

第 5 條 服務費用與付款方式

- 一、本協議服務總費用為新臺幣（以下同）伍萬捌仟元整（NT\$58,000），採年繳一次給付。
- 二、付款方式為銀行轉帳，帳戶資訊由乙方於簽約後另行提供。甲方應於簽約後 7 日內完成給付，乙方收訖後啟動本協議第 4 條各階段服務。
- 三、本協議所列費用均為含稅金額，乙方應依法開立統一發票交付甲方。
- 四、甲方逾期未付款者，乙方得暫停尚未交付之服務，且不負遲延責任；逾期款項並得按民法法定利率年息百分之五計付遲延利息，至清償之日止。

第 6 條 乙方義務

- 一、乙方應依本協議及附件一所載項目，於約定時程內完成交付，並對交付品質負責。
- 二、乙方承諾於服務期間持續推進，每月使甲方得明確感受服務之進展與成效。
- 三、本協議框架內之項目，乙方負責至產出結果為止，不因執行繁複而縮減交付內容。

第 7 條 甲方義務

- 一、甲方應提供服務所需之資料、素材、帳號權限及聯絡窗口，並配合確認各階段交付成果。
- 二、甲方應確保所提供之資料、圖片、文字內容合法且無侵害第三人權利；如有爭議，由甲方自行負責並使乙方免於損害。
- 三、甲方應依本協議約定按時給付服務費用。

第 8 條 智慧財產權與資產歸屬

- 一、自訂網域登記於甲方名下，為甲方所有。
- 二、甲方提供之原始素材（照片、文字、品牌標誌）之權利仍歸甲方所有。
- 三、乙方為本協議所開發之網站原始碼、系統架構及設計，乙方保有其智慧財產權；甲方於服務期間及續約期間取得使用授權。
- 四、乙方為甲方建立並運營之品牌粉絲頁（FB / 社群頻道），其帳號管理權於合約期間由乙方持有並運營；合約終止後之移交或歸屬，依雙方屆時另行書面約定辦理。

第 9 條 服務範圍外項目

- 一、下列項目不含於本協議範圍，如有需要應由雙方另行協商並另定報價：新增超出甲方現有業務之全新業務線、官網全站重新設計、廣告投放之媒體費用、線下活動與實體物料、其他超出附件一範圍之專案。
- 二、服務期間內之輕微調整（如圖片替換、文字修正等），乙方仍正常提供協助，不在此限。

第 10 條 保密義務

- 一、雙方對於因本協議所知悉之他方機密資訊，負保密義務，非經他方書面同意，不得洩漏予第三人或使用於本協議目的以外之用途。

二、下列資訊不屬機密資訊：（一）非因受領方違反本協議而已公開者；（二）受領方於揭露前已合法持有者；（三）依法令或主管機關、法院命令應揭露者，惟應於法令許可範圍內事先通知他方。

三、本協議終止或解除後，本條義務仍繼續有效；受領方並應依他方要求返還或銷毀機密資訊。

第 11 條 個人資料保護

一、雙方就因本協議而蒐集、處理或利用之個人資料，應遵守個人資料保護法及相關法令，並僅於本協議目的之必要範圍內為之。

二、乙方就因提供本服務而接觸之甲方客戶個人資料，應採取適當之安全維護措施，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏；非經甲方同意或依法令，不得為目的外利用。

三、發生個人資料外洩或安全事故時，知悉之一方應即時通知他方，並配合採取必要之應變、查明及通報措施。

四、本協議終止時，乙方應依甲方指示返還或刪除所持有之甲方客戶個人資料，但法令另有保存規定者，不在此限。

第 12 條 不可抗力

因天災、地震、颱風、水災、火災、傳染病疫情、戰爭、暴動、罷工、停電、網路或機房中斷、政府法令或命令、第三方平台（Google、Meta、LINE 等）政策或系統變動等不可歸責於一方之事由，致一方不能履行或遲延履行本協議者，於該事由存續期間內，不負違約責任，並得順延履行期間；但應即時通知他方並儘力減輕損害。

第 13 條 責任限制

一、除因故意或重大過失、侵害他方智慧財產權或違反保密義務外，乙方依本協議所負之賠償責任總額，以甲方就本協議已實際支付乙方之服務費用總額為上限。

二、乙方不就任何間接、附隨、衍生性損害，或營業利益、商譽、預期利潤之損失負責。

第 14 條 免責事項

乙方依專業提供服務，惟搜尋排名、社群成效及營業額等成果，受第三方平台（Google、Meta、LINE 等）政策、演算法及市場因素影響，乙方盡力執行但不對特定數字結果作絕對保證。

第 15 條 協議變更

本協議內容之變更或增補，應經雙方書面同意後，作為本協議之一部分，與本協議具同等效力。

第 16 條 協議終止

一、任一方有重大違反本協議，且經他方書面通知後 14 日內仍未改善者，他方得以書面終止本協議。

二、本協議終止時，乙方應就已完成之服務項目辦理交接。

三、甲方於服務期間內非因乙方違約而要求終止者，乙方就已交付部分之費用不予退還，未交付部分之費用結算依雙方屆時協商辦理。

四、本協議第 8 條、第 10 條、第 11 條、第 13 條及第 22 條之約定，於本協議終止或解除後仍繼續有效。

第 17 條 違約與救濟

一、一方違反本協議致他方受損害者，應負損害賠償責任。

二、一方行使本協議所定之終止權，不影響其依法令或本協議向違約方請求損害賠償之權利。

第 18 條 通知與送達

本協議所為之通知，得以書面、電子郵件或雙方約定之通訊方式（如 LINE 官方帳號）為之，並於對方實際收受或一般情形可得收受時生效。一方聯絡資訊變更者，應即時通知他方；未通知致通知無法送達者，以原聯絡資訊發送即視為送達。

第 19 條 權利義務之讓與

非經他方書面同意，任一方不得將本協議之權利義務之全部或一部讓與第三人。但乙方為履行本服務而委由其合作之技術或設計團隊協力者，不在此限，且乙方就該協力者之行為負同一責任。

第 20 條 可分性

本協議任一條款之全部或一部經認定為無效或不得執行者，不影響其餘條款之效力；雙方並應以最接近原條款意旨之有效約定代之。

第 21 條 完整合意

本協議連同附件構成雙方就本服務之完整合意，並取代雙方先前就同一事項所為之一切口頭或書面之表示、磋商及約定。

第 22 條 爭議處理與準據法

本協議之解釋與適用，以中華民國法律為準據法。因本協議所生爭議，雙方應本誠信原則協商解決；協商不成時，雙方合意以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第 23 條 其他約定

- 一、本協議未盡事宜，依相關法令及一般商業慣例，由雙方協商辦理。
- 二、本協議一式二份，雙方各執一份為憑；以電子方式簽署或交換之本協議，其效力與正本同。

立約人

甲方（客戶）

單位／品牌：_____

代表人：_____

統一編號／身分證字號：_____

地址：_____

聯絡電話：_____

簽章：_____

簽署日期：中華民國 年 月 日

乙方（服務方）

單位／品牌：_____

代表人：_____

統一編號／身分證字號：_____

地址：_____

聯絡電話：_____

簽章：_____

簽署日期：中華民國 年 月 日

附件一

服務項目明細表

類別	服務項目	交付
官網	五大業務整合官網 (sanfinger.pages.dev)	已完成
搜尋曝光	Google 商家建立與優化 (高雄版 + 台中版)	30 日內
通訊	LINE 官方帳號圖文選單 (五大服務分類)	30 日內
系統	線上預約系統串接	30 日內
系統	團購商品展示頁 (連動 LINE 下單)	30 日內
社群	IG / Threads 五大業務標籤架構規劃	14 日內
社群	FB 品牌頁建立與初期運營	14 日內
顧問	演算法底層邏輯說明文件	14 日內
陪跑	每月社群流量導流顧問	每月
維護	每季官網內容更新、技術維護與支援	每季 / 持續
專屬	3Q 百業計畫代表資格 (居家服務整合業 #001)	簽約即授予

註：上列為本協議框架內之完整服務項目。其中標籤架構、演算法說明、FB 品牌頁、台中版 Google 商家及百業計畫資格，原屬加購服務，本次為首批客戶打包納入，不另計費。